

SARINA BINTI MUHAMMAD HUSSAIN DENNISON
Lwn.
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Haji Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

6 Ogos 2024 / 1 Safar 1446H

Rayuan No. 2310-A0010-001-0111
Rayuan Perisytiharan Status Agama

Peguam Syarie Perayu: Siti Noor Kamilah binti Mat Jusoh (Tetuan Noor Kamilah Associates)

Peguam Syarie Responden: Puan Norshadatulnizma binti Misnin@Anuar
(Bahagian Undang-Undang MAIS)

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini telah disebut beberapa kali di hadapan Pendaftar dan status semasa kes ialah pihak Perayu telah gagal memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.
2. Pendaftar juga telah memaklumkan berkaitan kegagalan Perayu memfailkan Rekod Rayuan melalui emel bertarikh 16/02/2024 dan arahan berkaitan

keperluan untuk memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa mamfailkan Rekod Rayuan.

3. Pada 02/04/2024, sebutan kes telah dibuat di hadapan Pendaftar yang mana Peguam Syarie Perayu hadir manakala Perayu tidak hadir. Peguam Syarie Perayu pada tarikh tersebut juga masih belum memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa.
4. Seterusnya pada 05/05/2024, semasa sebutan di hadapan Pendaftar, Peguam Syarie Perayu telah menyatakan hasrat untuk menarik diri daripada mewakili Perayu dan Perayu juga pada tarikh sebutan masih belum memfailkan permohonan untuk perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan rekod rayuan.
5. Kami berpuas hati bahawa dalam rayuan ini Perayu telah gagal mematuhi peruntukan seksyen 142(2) Enakmen Tatacara Mal berkaitan keperluan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan dan sehingga ke hari ini, walaupun peluang telah diberikan, tidak ada apa-apa permohonan pelanjutan tempoh masa difailkan untuk pembaikan terhadap ketidak akuran tersebut, oleh yang demikian, kami bersetuju untuk rayuan Perayu dibatalkan.

KEPUTUSAN

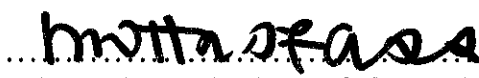
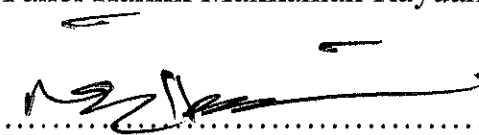
SETELAH meneliti rekod pengurusan kes dan mengambil kira kegagalan Perayu memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan rekod rayuan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan bahawa:

Rayuan Perayu dalam kes Rayuan No. 2310-A0010-001-0111 dibatalkan.

Penghakiman diberikan oleh;

- 
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
-
2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
-
3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor